

עין משפט
נר מצוה

צ א מיי פ"ב מהל' טומאת אהלכלן

הלנ"ו:

ב [מיי] פ"א מהל' אבות

הטומאה הלכה זו:]

צא ג מיי פ"ה מהל' מלכלות אסורות

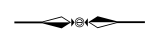
הלכה י:

צב ד מיי פרק י' מהל' איסורי ביאה הלכה ע"ז נושע"ע יו"ד סי' קנז ס"ו:



שיטה מקובצת

אל וא"ת והא בריל קדישם הכל קרוש. נ"ב עיין תוס' ובהם דף קיד ע"א ד"ה וקסבר:



רבינו גרשום

אסור שליח נמי אסורה ולא צריך קרא למיסרא: לא נצרכה אלא אפי' שעשאו לצידי' קדרה כלומר אפי' בשילן ביותר כציקי קדרה שמבשלין ביותר אין מטמאין טומאת מכלות. לעולם לטומאת אוכלין מיבעי ליה אי מטמא טומאת אוכלין ואם לאו ואי אמרת תנינא דמטמא טומאת אוכלין עור ששלקו אפי' שאר עורות מטמאין טומאת אוכלין כי שלקו חיבעי ליה עדיין עור חמור דמאי: א"ר אלעזר לא שנו אלא שאין עמה ולד כלומר מה דתנן שליח שיצאתה מקצתה אסורה באכילה דאין שליח בלא ולד אלא שאין עמה ולד במעי בהמה אבל יש עמה ולד במעי הבהמה אין חוששין לולד אחר דלא נימא אנ"פ שיש במעיה ולד שמא ולד אחר יצא עמה ורוצא חוץ ממחיצתו הוה עם ושלחא ואסורה באכילה אלא דאי כי יש במעיה ולד אנ"ג דיצאתה השליח מותרת באכילה דאין חוששין לולד אחר: אלא אי אימור הכי אימור א"ר אלעזר לא שנו אלא שאינה קשורה בולד כו' כלומר מה דתנן שליח שיצאתה מקצתה אסורה באכילה אלא שמצא ולד במעיה ואין השליח קשורה באותו ולד אין אותה שליח מאותו ולד וחיישין לולד אחר שמא יצא עמה ולד ונימוח אבל קשורה השליח באותו ולד שנמצא במעיה אין חוששין לולד אחר. ויוחנן אמר אנו אין לנו אלא שליח בלא ולד אלא שאין עמה כו' כלומר שלא נמצא ולד במעיה אבל נמצא עמה ולד במעיה בין קשורה כו'. תניא כותיה דר' אלעזר כו' כלומר דביקשור תליא מילתא: הר"י מטיל עליה חומר שני ולדות כו' כלומר לה במעיה ונותנין עליה חומרי שני ולדות תשב שבעים (שמונים יום) ימי טומאה ונקבה ולא תהא לה ימי טהרה אלא ל"ג ימים: המבכרת שהפילה. שליח ישליכנה לכלבים. כלומר מותרת לישראל בטהרה: מ"ט רובא בר

מקדש הוא כלומר בין זכרים בין נקבות כולן קדישים הן אם בהמת קדישים היא שהפילה. אילן שמשיר פירותיו כלומר טוען פירות יותר מראי עד ששורבין ענפי אילן: כי היכי פרסוס אלף דלדריזי חייא לא ניחא ליה כל כך שתקצר מטעם פרסוס כיון דאפילו ילדה דבר הקדוש לא צעי קבורה משום דצטל: **רובא בר מיקדש הוא**. משום דליכא נדמה דלא קדיש קאמר רוצא ולא כולה וא"ת זי והא בולד קדשים הכל קדוש כדמוכח בתמורה בסוף פרק טו (כל הקרבנות) (דף יז. ט.) דקאמר אלל כלאים טומטוס ואנדרוגיטוס אי אתמ מוצא אלף בולדות קדשים אלנמא כלאים הנוגד מצהמה קדושה קדיש וכ"ש נדמה כדמוכח במרובה (צ"ק עט.) דקאמר השתא כלאים מרצה ליה נדמה מצעיא וי"ל דסוגיא דהתם כמאן דאמר ולדות קדשים צמעי אמן הן קדושים והכא למאן דאמר דהיותן הן קדושים * והא דנפל קדוש הכא היינו משום דליפנין מצבור דקדוש צצכורה כדדרשינן טי כצכריתות מדכתיב שגר אי נמי אפילו למאן דאמר צמעי אמנן הן קדושים נקט הכא רוצא משום דליכא דמות דיונה דלא קדיש: *נוע' היטב מוספות וצחיס פד: דג"ה ומוילא ועוד שם קיד. סד"ה וקסבר]

עז:

בנבֿלָתָה וְאֵא בעוּר וְאֵא בעַצְמוּת. וא"ת אמאי לא מיייתי מתני' דהעור והרוטב (לקמן קי:.) דתנן כהדיף דהעור אינו מטנרף לטמא טומאת נבלות וי"ל דמיייתי מהכא משום דרצה בר רב חנא קאמר עלה לא נצרכה אלף עשאן לניקי קדרה דלמתני'

לא מצי למימר דמתני' אינרטרין

לאשמועינן משום לירוף דאין מטנרפין: **וְאֵא בעוּר**. כשאין עליו חית צפר דהכי אמר צהעור והרוטב

(לקמן קכ:.) והתם נמי דרשינן צנבלתה ולא צקולית סתומה ושקולין הן: **המפלת** מין בהמה וחיה. לא הוי מצי למינקט נפל

משום דתוך שלשה מולין צו את השליח כדאמר ט' רצא צפ' המפלת (מה' דף סו:.) **הַרְיֵנִי מִשִּׁיר עֲלִיָּה חוּמַר ב' וָדֹדוֹת**. צקונטרס פי' דאתא כרצנן אלל מתוך הלשון דחומר שני ולדות משמע כר"מ דחשיז ולדות צהמה חיה ועוף וכגון דהך צהמה הויא זכר דאי הויא נקבה לא נפקא מינה מידי צחששא של שליח אס לא היכא דחד קודם שקיעת החמה וחד לאחר שקיעה כדאמרנינן גבי סנדל צפרק המפלת (שם דף סה:) אי נמי י"ל דלמאי מתני' כרצנן דלא צחצינא ליה ולד וחומר שני ולדות הוי משום שליח גופה ולא משום צהמה ונותנין לה חומר זכר ונקבה ומיהו אי כרצנן אחיא הוה ליה למימר תשז לזכר ולנקבה ולנדה דשמא אין כאן ולד אחד ולפירוש הקונטרס אחי שפיר הא דלא קאמר ולנדה דהיינו חומר שני ולדות דקאמר וא"ת לנו מהה שפירש דנקט צהמה וחיה דוקא אלל הפילה נפל לא חיישינן לולד אחר כיון דילנה כי אורחא הא מתני' ילדה כי אורחא וחישינן צאינה קשורה לולד אחר ומאי קייעמא מיייתי לר' אלעזר דצרכה קשיא ליה מהך צרייתא דנקט חיה ועוף דווקא וסייעמא לר' יוחנן וי"ל דאין דצבר תלוי צבי אורחיה אלף פשיטא ליה למסדר הש"ס דצבורת האדם תלוי הטעם שרגילה שלימה להתעבז אלל אחר צהמה וחיה ועוף לא שגא צמעי אשה ולא שגא צמעי צהמה אין השליח רגילה להפדר מן הולד אפי' ילדה הצהמה צר קיימא וא"ת דהכא קתני שמא נימוח משמע דספקא הוה וא"כ אמאי אסורה השליח

צאיילה כשילמה מקצתה ויש עמה ולד והא ספק ספיקא הוה שמא אין כאן ולד אחר ואפי' את"ל יש כאן שמא אין צאותו מקצת רוצא ולד ובצפ"ק דצצא קמא (דף יב. ט.) משמע דבספק ספקא שרי דדייקינן מיניה דאין מקצת שליח צלא ולד הא יש מקצת שליח צלא ולד הוה ליה למשרי מספק ספיקא וי"ל דצצרייתא דקתני שמא היינו צשליח הצאה אחר הולד ולעיל איירי צשליח הצאה קודם ולד אי נמי אסורה צאיילה משום דגורינן מקצתה אטו רוצא כדמסיק צצ"ק: **סמוך מיעוטא** דנדמה לַמַּחֲצֵה דנקבות בו'. והא דתנן צפ"ג צצבורת (דף כא:) צהמה גסה שצפעה חררת דס הרי

זה תקצר ונפטרה מן הצבורה ולא אמרינן ישליכנה לכלבים מהאי טעמא דהכא דהתם לא אמרינן תקצר אלף כדי לפרסם דנפטרה מן הצבורה כדאמר התם ומה שאין דוחה לומר שם כן אלף משום

קושא דפרין אר' חייא דאמר וכי מאחר דאינה מטמאה צמגע וצמשא אמאי תקצר ומשני כדי לפרסמה כו' צלאו הכי נמי היה נריך לטעם פרסוס אלף דלדריזי חייא לא ניחא ליה כל כך שתקצר מטעם פרסוס כיון דאפילו ילדה דבר הקדוש לא צעי קבורה משום דצטל: **רובא בר מיקדש הוא**. משום דליכא נדמה דלא קדיש קאמר רוצא ולא כולה וא"ת זי והא בולד קדשים הכל קדוש כדמוכח בתמורה בסוף פרק טו (כל הקרבנות) (דף יז. ט.) דקאמר אלל כלאים טומטוס ואנדרוגיטוס אי אתמ מוצא אלף בולדות קדשים אלנמא כלאים

הנוגד מצהמה קדושה קדיש וכ"ש נדמה כדמוכח במרובה (צ"ק עט.) דקאמר השתא כלאים מרצה ליה נדמה מצעיא וי"ל דסוגיא דהתם כמאן דאמר ולדות קדשים צמעי אמן הן קדושים והכא למאן דאמר דהיותן הן קדושים * והא דנפל קדוש הכא היינו משום דליפנין מצבור דקדוש צצכורה כדדרשינן טי כצכריתות מדכתיב שגר אי נמי אפילו למאן דאמר צמעי אמנן הן קדושים נקט הכא רוצא משום דליכא דמות דיונה דלא קדיש: *נוע' היטב מוספות וצחיס פד: דג"ה ומוילא ועוד שם קיד. סד"ה וקסבר]

הדרן עלך בהמה המקשה

בהמה המקשה פרק רביעי חולין

לטומאם נבלות. אס נעשה צפר להחשב כנבלת החמור ענמה: **לא נצרכה**. למטעיניהו דהא ודאי לאו צפר נינהו: **אלא שנעשה לניקי קדרה**. צשנן הרצה עם מצלין: **לעולם לטומאם אוכלין**. טו ומתני' לא איפשיט דהתם עור ששלקו תניא וצבור צהמה אחרת קמייירי **אכל עור חמור מאיס: אלף שאין עמה**

ולד. צאותם צצפנים: **אכל יש עמה** **ולד**. ורואים אנו דאשו ורובו לפנים: **אין חוששין**. שמא עוד היה ולד אחר עם זה ויאל ושלח זו שלו היא זהה צצפנים צבר יתה שלימו ומ"מ שליח זו אסורה דשמא של ולד אחר היתה: **והאמר ר' ירמיה לחומרא אמרה ר' אלעזר**. דבר זה שהיה מחמיר מר' יוחנן: **לא שנו**. דאסורה צאיילה דמשמע אפילו יש עמה ולד צפנים: **אלף שאינה קשורה צו**. דהתם איכא למימר לזה צצפנים היתה שליח אחרת ונמוחה וילתה ושלח זו של ולד אחר היתה ונמוח ויאל: **אכל קשורה צו**. ודאי שליח זו שלו היתה ומותרת צאיילה: **ור' יוחנן אמר אנו אין לנו**. שתהא אסורה צאיילה: **אלף שליח**. שיטתה מקצתה ואין עמה ולד צפנים דהתם חיישינן שמא יאל מיחוי הולד שס: **אכל יש עמה ולד**. אפי' אינה קשורה צו מותרת דצדידיה תלינן לה: **מין צהמה חיה ועוף**. ורצנן היא דאמרי צמסכת נדה (דף כא.) כל שאין צו מלורם אדם אינו ולד: **אין חוששין לולד אחר**. ואס נפתח הקצר צלא דס דהואי לידה יציסתא טעורה: **אינה קשורה צהן הריני מטיל**. על אשה הזאת: **חומר שחי ולדו**. דחוששין שמא היה צשליח זו ולד גמור נקבה ותשז עליו לנקבה ואפי' צלידה יציסתא טמאה צצועיס כדין נקבה מחמת ספק ולד אחר וגם חומרו של זה נטיל עליה ונאמר ולד זה משליח זו ולא היה צה ולד אחר חו אינה ולד ואין לה שום ימי טוהר והיינו חומר שחס לא נמאל זה עמה קיי"ל צמסכת נדה (דף כד:) המפלת שליח תשז לזכר ולנקבה ונותנין לה מיהא ימי טוהר של זכר דאין שליח צלא ולד אלל לו אין ימי טהרה: **שמא נימוח שפיר של שליח זו**. והוא היה ולד גמור: **ושמא נימוחה שלימה של שפיר זו**. ושלח זו לאו שלו היתה. אלמא דניכחוש

שאני לן צין קשורה לשאינה מספקינן לה צשליח הצבור: **דבר הקדוש צצבורה**. אס היה זכר: **נדמה**. קונטרפייט"א. רחל צילדה מין עז או עז צילדה דומה לרחל ואמרינן צצבורת (יב.) דלא קדיש דכתיב אך צבור שור [צמדנר ית] עד שיהא הוא שור וצבורו שור: **וכל היוולדו דרכן לילד מחלל זכרים ומחלל נקבות**. הלכך ולד זה ספק זכר ספק נקבה ונקבה לא קדשה ואת"ל זכר הוא שמא נדמה הוא: **הוו לכו זכרים מיעוטא**. ולמיעוטא לא חיישינן: **רוצא צר מיקדש הוא**. צין זכר וצין נקבה חוץ מנדמה: **יש צו משום רפואה**. כגון משקה או סס או לחש שלוחש על המכה: **אין צו משום רפואה**. כגון שעושין שלא על החולי כגון קבורת שליח צפרשת דרכיס וכיואל צהם צדומינן לניחוש: דניכחוש

שאני לן צין קשורה אמאי תקצר ומשני כדי לפרסמה כו' צלאו הכי נמי היה נריך לטעם פרסוס אלף דלדריזי חייא לא ניחא ליה כל כך שתקצר מטעם פרסוס כיון דאפילו ילדה דבר הקדוש לא צעי קבורה משום דצטל: **רובא בר מיקדש הוא**. משום דליכא נדמה דלא קדיש קאמר רוצא ולא כולה וא"ת זי והא בולד קדשים הכל קדוש כדמוכח בתמורה בסוף פרק טו (כל הקרבנות) (דף יז. ט.) דקאמר אלל כלאים טומטוס ואנדרוגיטוס אי אתמ מוצא אלף בולדות קדשים אלנמא כלאים הנוגד מצהמה קדושה קדיש וכ"ש נדמה כדמוכח במרובה (צ"ק עט.) דקאמר השתא כלאים מרצה ליה נדמה מצעיא וי"ל דסוגיא דהתם כמאן דאמר ולדות קדשים צמעי אמן הן קדושים * והא דנפל קדוש הכא היינו משום דליפנין מצבור דקדוש צצכורה כדדרשינן טי כצכריתות מדכתיב שגר אי נמי אפילו למאן דאמר צמעי אמנן הן קדושים נקט הכא רוצא משום דליכא דמות דיונה דלא קדיש: *נוע' היטב מוספות וצחיס פד: דג"ה ומוילא ועוד שם קיד. סד"ה וקסבר]

הדרן עלך בהמה המקשה

מסורת הש"ס

(א) עירובין כח: (ב) נדה כו: (ג) שבת סו. (ד) נשבת שם ע"ש היטב ובפרש"י דהתם, (ה) צ"ל וממתניתא, (ו) ע"י מוס' לקמן קכו: ד"ה צנבלתה, (ז) ז'ליל (כג, ט) ז'ליל יש צקרבנות, (ט) ליתא שם אלף צצבורת ג,א.



תורה אור השלם

1. וכי ימות מן הבחקה אֲשֶׁר הוּא לָבֶם לֹא־בִלְבָּהּ הַנֶּגַע בְּבִלְבָּהּ יִקְוָא עַד הָקָרָב: ויקרא יא לט



גליון הש"ס

תוס' ד"ה רובא וכו' והא דנפל קרוש. עיין וצחיס דף פ"ב ע"ז מוס' ד"ה ומוילא:



זעירי רש"י

קונטרספיט"א [קונטרספיט"א]. דומה לסוג אחר.



מוסף רש"י

עור ששלקו. מטמא, אלל צמחצבה גרידתא לא, ושלח אפילו צמחצבה גרידתא (שורבין כח:) דקי"ל דמחצבה משויא אוכלא כל מידי דמצי למיכליה ואפי"ג דלאו אורחיה (לקמן קכא.) חומר שני ולדות. אס זה זכר חיישינן דלמא נקבה הוה האוה דשליח ותשז לזכר ולנקבה, ולרצנן דלמרי המפלת חיה ועוף דהכי אמר ר' יוחנן איכא צליה ומשום שליח מטמאין לה שבעים (נדח כז.) שאני אומר. ולד היה עם השליח ונימוח שפיר של שליח. שפיר, ולד (שם.) שמא נימוחה שליותו של שפיר. כלומר ושליותו עז לה דס טוהר והיינו חומרא אינה שג, האולו אינה צקורה צו (שם,) שיש בו משום רפואה. שגליית רפואתו, כגון שתיית כוס ותחנושת מכה (שבת טז.) דרבי האמורר. יחוש הוא, וכמיז (ויקרא יח) ובחוקותיהם לא תלכו (שם.) אין בר רפואה. כגון לחש שאינו ניכר שיהא מרפא (שם.)

^[1] מקדש הוא כלומר בין זכרים בין נקבות כולן קדישים הן אם בהמת קדישים היא שהפילה